

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 safar 1425 – 20 avril 2004

147^{ème} année

N° 32

Sommaire

Lois

Loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres..... 996

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de membres au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations..... 1004

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-917 du 13 avril 2004, portant ratification du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture..... 1004

Décret n° 2004-918 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants..... 1004

Décret n° 2004-919 du 13 avril 2004, portant ratification d'un mémorandum d'entente relatif à la création d'un comité de suivi et de concertations politiques entre la République Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite..... 1004

Décret n° 2004-920 du 13 avril 2004, portant ratification d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran..... 1005

Décret n° 2004-921 du 13 avril 2004, portant ratification d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne..... 1005

Ministère de la Défense Nationale

Maintien en activité dans le secteur public..... 1005

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 12 avril 2004, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère des affaires religieuses..... 1005

Ministère des Finances

Décret n° 2004-924 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de crédit cadre conclue, le 29 mai 2004, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de Banques pour le financement de l'acquisition d'équipements, de services et de biens immobiliers.....	1006
Décret n° 2004-925 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de crédit conclue, le 11 février 2004, entre la République Tunisienne et la Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona pour la contribution au financement du projet de construction de la salle de sport multidisciplinaire à la cité sportive 7 Novembre à Radès.....	1006
Décret n° 2004-926 du 13 avril 2004, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des tourteaux de soja.....	1006
Décret n° 2004-927 du 19 avril 2004, portant réduction des droits de douane et suspension du prélèvement dus sur les bananes fraîches.....	1007
Décret n° 2004-928 du 19 avril 2004, définissant les entreprises touristiques ayant rencontré des difficultés conjoncturelles.....	1007
Arrêté du ministre des finances du 10 avril 2004, complétant l'arrêté du 20 octobre 1999 portant création et composition des commissions administratives paritaires des différentes catégories de personnel du ministère des finances.....	1007

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination des membres de la commission consultative chargée de l'examen des opérations immobilières domaniales.....	1008
--	------

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur général.....	1008
Nomination de directeur de l'institut national pédagogique et de la formation continue agricole de Sidi Thabet.....	1008
Nomination d'un directeur des études et des stages.....	1008
Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués dans quelques délégations des gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.....	1008

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination d'un chargé de mission.....	1011
Nomination d'un directeur général.....	1011
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	1011
Cessation de fonctions d'un directeur général.....	1011
Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord des Chotts".....	1011
Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Ksar Hadada".....	1012
Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud».....	1012
Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada".....	1013
Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Zelfa".....	1014
Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 10 avril 2004, portant admission de la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Adam" au bénéfice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999 portant promulgation du code des hydrocarbures.....	1015

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant les conditions et le mode d'octroi de l'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile (SMS).....	1016
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1018
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 avril 2004, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile (SMS).....	1019
Nomination des membres du comité national de la sûreté de l'aviation civile.....	1024

Nomination d'administrateurs au conseil d'administration de l'office de l'aviation civile et des aéroports.....	1024
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisienne.....	1024
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de certification électronique.....	1024
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1024
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse.....	1024
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis.....	1025
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.....	1025
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.....	1025
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar Saïd.....	1025
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	1025
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.....	1025
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires.....	1026
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.....	1027
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.....	1028
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 8 avril 2004, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.....	1030

Loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour objet d'organiser les transports terrestres de personnes et de marchandises et de fixer les règles et les conditions d'exercice de l'activité dans ce domaine.

Les transports terrestres comprennent, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire, le transport routier et la location des véhicules.

Est considéré comme transport terrestre intérieur, tout transport effectué entre deux points situés sur le territoire national par un moyen de transport routier ou ferroviaire. Les autres opérations de transport terrestre sont considérées comme transport terrestre international.

Art. 2. - Le système des transports terrestres a pour objectif de satisfaire les besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions économiques et sociales possibles pour la collectivité nationale, notamment, en termes de sécurité, de coût et de protection de l'environnement, en tenant compte de leur droit de choisir librement leurs moyens de déplacement et de la latitude d'effectuer par eux-mêmes le transport de leurs biens ou de les confier à des transporteurs.

Art. 3. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les autorités régionales organisatrices des transports terrestres indiquées à l'article 9 de la présente loi organisent les transports terrestres et contrôlent leur bon fonctionnement. En outre, ils élaborent et mettent en œuvre, avec la participation des parties concernées, une politique globale dans ce domaine, et ce, dans le cadre des plans de développement économique et social et conformément aux dispositions de la présente loi.

Ils oeuvrent, dans ce cadre, à assurer, dans la limite du possible, les moyens susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports terrestres et à garantir la cohérence entre la politique d'aménagement territorial et urbain, d'une part et la politique des transports, d'autre part.

Art. 4. - Les pouvoirs publics s'emploient à donner la priorité au transport public tel que défini à l'article 13 de la présente loi et, notamment, au transport collectif et au transport ferroviaire et oeuvrent à son développement et à l'incitation à son utilisation.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} avril 2004.

Est considéré transport collectif, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire de personnes et tout transport routier de personnes effectué au moyen d'un véhicule moteur conçu ou aménagé pour le transport de personnes et dont le nombre minimal de places est fixé conformément au code de la route et à ses textes d'application.

Art. 5. - Les pouvoirs publics réalisent et gèrent les infrastructures des transports terrestres et veillent à leur entretien et leur mise à la disposition des usagers selon des conditions garantissant la sécurité et la bonne utilisation. Ils peuvent conclure des contrats de concession avec des privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour effectuer cette mission.

Les pouvoirs publics prennent également en charge les programmes de recherche et de développement dans le domaine des transports terrestres.

Art. 6. - L'Etat est chargé, notamment, de ce qui suit :

- réaliser les études générales et les plans directeurs des transports terrestres à vocation sectorielle ou nationale. Ces plans ont pour objectif de fixer à moyen et long termes les programmes d'investissement en infrastructures de transport, en équipements et en moyens de transport public, et ce, dans le cadre des orientations générales et de l'organisation adoptée dans ce domaine,

- prendre en charge le financement, notamment, des investissements d'infrastructures et d'études dans le domaine du transport collectif public urbain et régional,

- coordonner entre les programmes d'exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres,

- fixer les tarifs et les règles de financement du transport public de personnes selon la législation et la réglementation en vigueur,

- conclure les contrats d'exploitation et de concession et approuver les contrats de sous-traitance dans le domaine du transport public collectif,

- organiser le transport public interurbain de personnes, le transport touristique, le transport de marchandises et la location de véhicules.

Art. 7. - Dans la limite de ses compétences, l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres est chargée de ce qui suit :

- coordonner entre les différents intervenants dans le domaine du transport urbain et régional,

- organiser le transport urbain et régional de personnes,

- élaborer et suivre l'exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres. Les programmes d'exécution des plans directeurs comportent, notamment, les dossiers relatifs au transport public collectif,

- définir et classer les services de transport et proposer les modes de leur exploitation, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Art. 8. - D'autres missions, y compris certaines de celles mentionnées à l'article 6 de la présente loi, peuvent être transférées, en vertu d'un décret, à l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

Art. 9. - Le gouverneur exerce, dans la limite de ses compétences, les missions attribuées à l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

Art. 10. - Les autorités régionales organisatrices des transports terrestres s'appliquent à garantir la complémentarité et la continuité des services de transport public entre les zones de leur compétence, chaque fois que la demande le nécessite. Elles coordonnent entre elles, conformément à des règles et des mécanismes fixés par décret.

Art. 11. - Les services de transport collectif public sont financés par les usagers et, le cas échéant, par l'Etat, les autorités régionales organisatrices des transports terrestres ainsi que par les bénéficiaires de ces services.

Les bénéficiaires sont soumis à un droit sur le transport collectif public dont l'assiette et les procédures de recouvrement sont fixées par décret.

Art. 12. - L'Etat et, dans la limite de ses compétences, l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres, peuvent obliger un transporteur public de personnes à accorder la gratuité de transport ou à appliquer des tarifs réduits en faveur de certaines catégories d'usagers. Dans ce cas, le manque-à-gagner qui en résulte pour le transporteur est compensé par l'autorité qui a pris cette mesure.

La méthode de calcul de ce manque-à-gagner est fixée par décret.

TITRE DEUXIEME

Transport de personnes

Art. 13. - On entend, au sens de la présente loi, par :

Transport public : tout service de transport de personnes effectué à titre onéreux ou offert au public,

Transport touristique : tout transport de personnes réservé aux touristes ou assuré par un établissement touristique au profit de sa clientèle,

Transport privé : tout transport de personnes auquel ne s'appliquent pas les définitions de transport public et de transport touristique.

Art. 14. - Le transport privé est libre et n'est soumis ni à autorisation, ni à déclaration.

CHAPITRE PREMIER

Transport public de personnes

Art. 15. - Le transport public de personnes comprend le transport urbain, le transport régional et le transport interurbain.

Art. 16. - Est considéré transport urbain, tout transport effectué entre deux points situés à l'intérieur du périmètre de transport urbain tel que défini à l'article 17 de la présente loi.

Est considéré comme transport régional, le transport qui dépasse le périmètre de transport urbain, sans dépasser les limites de la compétence territoriale de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

Sous réserve de la définition du transport urbain indiquée au premier paragraphe du présent article, est considéré également comme transport régional, le transport entre deux points situés à l'intérieur de deux zones relevant de deux autorités régionales organisatrices des transports terrestres limitrophes et ce, à l'exception de ce qui peut être classé comme transport interurbain par arrêté du ministre chargé du transport.

Est considéré comme transport interurbain, le reste des opérations de transport.

Art. 17. - Le périmètre de transport urbain est constitué du périmètre communal. Il peut également couvrir le périmètre d'un ensemble de communes adjacentes ou s'étendre à une limite dépassant le périmètre de la commune ou de l'ensemble des communes.

Dans le cas de dépassement des limites du périmètre d'une seule commune, la délimitation du périmètre de transport urbain est fixée par arrêté :

- du gouverneur, lorsque ce périmètre ne dépasse pas les limites de compétence territoriale de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres,

- du ministre chargé du transport dans les autres cas, après avis des autorités organisatrices des transports terrestres concernées.

Art. 18. - Le transport public de personnes comprend le transport régulier et le transport non régulier.

Art. 19. - Le transport public régulier de personnes est le transport soumis à des horaires ou des fréquences, des tarifs, un itinéraire, et des points d'arrêt préalablement fixés et publiés.

Art. 20. - L'Etat confie à des entreprises publiques de transport terrestre la mission d'assurer le transport public collectif régulier. Les conditions d'exécution de cette mission sont fixées par un contrat d'exploitation entre l'Etat et l'entreprise concernée.

Ces entreprises peuvent, à la demande de l'Etat ou après accord de celui-ci, conclure des contrats de sous-traitance avec des transporteurs privés choisis conformément aux règles de la concurrence, pour assurer des services de transport public collectif régulier.

L'Etat peut confier, en vertu d'un contrat de concession, la mission d'assurer des services de transport public collectif à des transporteurs privés choisis conformément aux règles de la concurrence.

Les clauses générales des contrats d'exploitation, de concession et de sous-traitance sont fixées par décret. Ces clauses portent, notamment, sur l'objet et la durée du contrat, les engagements des parties, les conditions d'exploitation, la tarification et les modes de financement.

Art. 21. - Le transport public routier non régulier de personnes est un transport non soumis à un horaire, effectué à la demande et soumis à un tarif préalablement fixé.

Les services de ce transport comprennent les catégories suivantes :

- Le taxi individuel, qui est un service de transport de personnes assuré à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain au moyen d'une voiture équipée d'un taximètre permettant de déterminer le prix du voyage selon la pratique de la location indivise,

- Le taxi collectif, qui est un service de transport de personnes assuré à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, sur une ou plusieurs lignes suivant un itinéraire fixé et dont le tarif est fixé à la place et calculé en fonction de la distance parcourue,

- Le taxi "grand tourisme", qui est un service de transport de personnes assuré à l'intérieur d'une zone déterminée pouvant couvrir tout le territoire de la République, au moyen d'une voiture équipée d'un taximètre permettant de déterminer le prix du voyage selon la pratique de la location indivise,

- La voiture de louage, qui est un service de transport de personnes assuré sur une ligne suivant un itinéraire fixé reliant deux ou plusieurs périmètres de transport urbain et dont le tarif est fixé à la place et calculé en fonction de la distance parcourue,

- Le transport rural, qui est un service de transport de personnes assuré sur une ligne suivant un itinéraire fixé à l'intérieur d'une zone rurale ou entre une zone rurale et un périmètre de transport urbain avoisinant et dont le tarif est fixé à la place et calculé en fonction de la distance parcourue,

On entend par zone rurale, au sens de la présente loi, toute zone non couverte par un périmètre de transport urbain.

- Le transport occasionnel, qui est un transport collectif assuré par un transporteur public ou par un transporteur touristique pour le compte d'une personne physique ou morale, à des occasions ou pour des motifs particuliers.

Art. 22. - L'organisation du transport public routier non régulier de personnes est fixée par décret. L'âge maximum des automobiles utilisées et leurs spécifications techniques, les modalités de fixation des itinéraires des taxis collectifs et des voitures de louage et de transport rural, ainsi que les règles générales relatives à l'exploitation sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 23. - L'exercice des activités de transport public routier non régulier de personnes est soumis à une autorisation délivrée par le gouverneur dans la limite des compétences de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres et par le ministre chargé du transport, dans les autres cas.

Le ministre chargé du transport peut, en vertu d'un arrêté, autoriser le gouverneur à octroyer des autorisations aux résidents du gouvernorat leur permettant d'exercer dans une zone dépassant la limite de compétence territoriale de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres sans dépasser des limites fixées dans le même arrêté et ce, pour les catégories de transport public non régulier de personnes définies dans ledit arrêté.

Art. 24. - Les autorisations de transport public non régulier de personnes sont octroyées après avis d'une commission consultative régionale. Cette commission examine les demandes d'autorisations émanant de personnes résidant au gouvernorat.

Cette commission régionale comprend des représentants des parties concernées par le transport public non régulier de personnes. Les catégories de demandes soumises à son avis, sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

CHAPITRE DEUXIEME

Transport touristique

Art. 25. - L'exercice des différentes activités de transport touristique est soumis à des cahiers des charges et à des déclarations préalables auprès des services compétents du ministre chargé du transport.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du tourisme fixe la liste de ces activités et approuve les cahiers des charges y afférents.

TITRE TROISIEME

Transport de marchandises

Art. 26. - On entend, au sens de la présente loi, par :

- Transport pour le compte d'autrui : tout transport de marchandises effectué à titre onéreux ou offert au public,

- Transport pour propre compte : tout transport de marchandises auquel ne s'applique pas la définition du transport pour le compte d'autrui.

Art. 27. - Le transport pour propre compte est libre et n'est soumis, ni à autorisation, ni à déclaration.

CHAPITRE PREMIER

Transport routier de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 28. - L'exercice de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du transport, est libre et n'est soumis, ni à autorisation, ni à déclaration.

L'exercice de cette même activité, au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse le seuil visé au premier paragraphe du présent article, est soumis à un cahier des charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.

CHAPITRE DEUXIEME

Centrales de fret

Art. 29. - Est considérée comme centrale de fret, toute entreprise ayant pour mission de rapprocher l'offre de la demande dans le domaine du transport terrestre de marchandises et d'informer les intervenants, notamment, en ce qui concerne les demandes de transport et les prix pratiqués.

Art. 30. - L'exploitation des centrales de fret est soumise à un cahier des charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du ministre chargé du transport.

Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.

CHAPITRE TROISIEME

Dispositions spéciales

Art. 31. - Le ministre chargé du transport peut, en vertu d'un arrêté, autoriser l'utilisation des véhicules de transport pour propre compte ou d'une catégorie de ces véhicules en vue d'assurer, pour le compte d'autrui, le transport de certains produits pendant les saisons de leur production ou de leur transformation.

Il peut, en vertu d'une décision, autoriser pour une période limitée l'utilisation des véhicules de transport de marchandises pour propre compte ou d'une catégorie de ces véhicules, pour le transport d'une catégorie déterminée de marchandises pour le compte d'autrui.

Cette mesure est rendue publique par l'intermédiaire des médias.

TITRE QUATRIEME

Location des véhicules

Art. 32. - Est considérée comme location de véhicule, toute opération en vertu de laquelle le locataire reçoit un véhicule avec ou sans chauffeur, pour une période déterminée et moyennant rémunération, toutes deux convenues à l'avance.

Les opérations de leasing de véhicules ne sont pas considérées comme opérations de location au sens de la présente loi.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport, les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur.

Art. 33. - L'exercice de l'activité de location de chaque catégorie ou ensemble de catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises est soumis à un cahier des charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport. Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.

TITRE CINQUIEME

Dispositions communes

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'exercice des activités de transport terrestre

Art. 34. - La personne désirant exercer l'une des activités citées aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la présente loi, doit remplir des conditions fixées par décret, relatives à la nationalité et aux qualifications professionnelles. Cette personne ou son représentant légal, s'il s'agit d'une personne morale, ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou de plus de six mois avec sursis et ne doit pas avoir été déclarée en faillite et non réhabilitée.

Elle doit, en outre, disposer d'un minimum de moyens matériels qui sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport, pour les activités visées à l'article 22 de la présente loi et dans un cahier des charges, pour les autres activités.

Art. 35. - L'utilisation des automobiles non immatriculées en Tunisie n'est permise pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 34 de la présente loi, qu'après obtention d'une autorisation que le ministre chargé du transport peut délivrer, en vertu d'une décision, dans des cas exceptionnels et pour une période limitée.

Art. 36. - Les conditions et les moyens matériels minimums prévus à l'article 34 de la présente loi sont fixés après avis d'un comité consultatif composé de représentants des parties concernées par les transports terrestres.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité consultatif des transports terrestres sont fixées par décret.

CHAPITRE DEUXIEME

Contrats de location de véhicules et contrats de transport de marchandises

Art. 37. - Tout contrat de transport de marchandises pour le compte d'autrui et tout contrat de location de véhicule de transport doivent comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou de la location, les modalités d'exécution du service, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire ou du loueur et du locataire, le prix du transport ou le montant de la location et, le cas échéant, les conditions d'enlèvement et de livraison des marchandises transportées et les services supplémentaires convenus, ainsi que, pour la location, les conditions d'emploi du conducteur, si la location du véhicule est avec conducteur.

A défaut de contrat écrit comportant les clauses mentionnées au premier paragraphe du présent article, les dispositions d'un contrat-type s'appliquent d'office.

Les clauses de ce contrat-type sont fixées par décret et ce, dans la limite des obligations mentionnées au premier paragraphe du présent article.

CHAPITRE TROISIEME

Exploitation des véhicules de transport routier

Art. 38. - Sous réserve des dispositions du code de la route et des articles 14, 27 et 28 de la présente loi, l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la présente loi, est soumise aux conditions suivantes :

- les documents valables afférents à l'exploitation du véhicule et, le cas échéant, les documents afférents à l'opération de transport ou de location doivent être à bord du véhicule. Ces documents sont fixés par décret.

Les documents afférents à l'exploitation du véhicule ne sont considérés comme valables que s'ils sont accompagnés des documents nécessaires à la circulation du véhicule, conformément aux dispositions du code de la route,

- les véhicules doivent porter des marques distinctives fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 39. - Les véhicules non immatriculés en Tunisie et dont le poids total autorisé en charge dépasse trois tonnes et demi ou dont le nombre de sièges, celui du conducteur inclus, dépasse neuf sièges, ne sont autorisés à circuler sur le territoire national que s'ils sont munis :

- d'une autorisation échangée dans le cadre d'un accord bilatéral ou d'une autorisation temporaire, sauf dispositions contraires de conventions internationales en vigueur,

- de documents relatifs à l'exploitation des véhicules.

Les modalités de délivrance de l'autorisation temporaire et les documents prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

CHAPITRE QUATRIEME

Conduite des véhicules

Art. 40. - Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes et pour le transport touristique ne peuvent être conduits que par une personne titulaire d'une carte professionnelle dont les modalités de délivrance et les conditions d'octroi sont fixées par décret. Ces conditions sont relatives à la nationalité et aux qualifications

professionnelles. Cette personne ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de plus de trois mois d'emprisonnement ferme, ou de plus de six mois avec sursis.

Art. 41. - Les personnes chargées du service à bord des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique doivent avoir une tenue correcte. Ils doivent, également, avoir une bonne conduite, éviter tout comportement susceptible de porter préjudice aux voyageurs ou de les indisposer et respecter la réglementation relative au service offert.

Les transporteurs sont tenus de fournir à leurs employés les moyens nécessaires permettant à ces derniers de respecter les dispositions du premier paragraphe du présent article.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

TITRE SIXIEME

Gares de transport terrestre

Art. 42. - Est considéré comme gare de transport terrestre, au sens de la présente loi, tout espace réservé à l'arrêt ou au stationnement des moyens de transport public et à l'embarquement et débarquement des usagers ; l'aménagement de la gare devant être en rapport avec le type de transport auquel elle est destinée et la sécurité et le confort des usagers devant y être garantis.

Art. 43. - La création des gares de transport terrestre est approuvée par arrêté du président de la commune, pour les gares situées à l'intérieur du périmètre communal et du gouverneur, pour les autres gares.

Art. 44. - Sont chargés de la création des gares de transport terrestre, les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les entreprises publiques exerçant dans le domaine des transports terrestres et les privés.

Les conditions de création, d'aménagement, d'équipement et d'exploitation de ces gares ainsi que l'organisation du travail des transporteurs, sont fixées par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.

TITRE SEPTIEME

Infractions et sanctions

Article 45 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par :

- les officiers de police judiciaire,
- les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police de la route et de la circulation,
- les agents relevant du ministère chargé du transport assermentés et habilités à cet effet,
- les agents relevant des autorités régionales organisatrices des transports terrestres assermentés et habilités à cet effet, et ce, dans la limite des compétences de ces autorités.

Lors de l'exercice de leurs fonctions, les agents doivent présenter leur carte professionnelle s'ils ne portent pas de badge ou s'ils ne sont pas vêtus d'un uniforme.

Les agents relevant du ministère chargé du transport et les agents relevant des autorités régionales organisatrices des transports terrestres sont habilités parmi les agents titulaires de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics et qui remplissent des conditions relatives au grade, à l'ancienneté et à la formation, fixées par décret.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux agents relevant du ministère chargé du transport qui ont été habilités avant la promulgation de la présente loi, sous réserve qu'ils soient titulaires et qu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans à la date de publication de la présente loi.

Les agents relevant du ministère chargé du transport ou des autorités régionales organisatrices des transports terrestres doivent mentionner dans le procès-verbal la date, l'heure, le lieu, l'objet de l'infraction, le nom et la qualité de l'agent verbalisateur et les déclarations et la signature du contrevenant ou de son représentant légal, en cas de refus de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relève l'agent ou les agents ayant constaté l'infraction.

Hormis le cas de flagrant délit, il doit être mentionné dans le procès-verbal que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les procès-verbaux de constatation de ces infractions sont transmis, selon le cas, au ministre chargé du transport ou au gouverneur, dans la limite des compétences de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres. Une copie du procès-verbal est adressée également au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le gouverneur, dans la limite de ses compétences et le ministre chargé du transport, dans les autres cas, transmettent au procureur de la république territorialement compétent, les procès-verbaux n'ayant pas fait l'objet de transaction conformément aux dispositions de l'article 47 de la présente loi.

Art. 46. - Est punie d'une amende de 61 à 1000 dinars, toute personne qui :

- 1- exploite un véhicule :
 - a) non muni, à bord, des documents mentionnés aux articles 38 et 39 de la présente loi,
 - b) n'ayant pas obtenu ces documents ou l'un d'entre eux,
 - c) dont les documents mentionnés aux articles 38 et 39 de la présente loi ou l'un d'entre eux, ne sont pas valables.
- 2- exploite un véhicule ne portant pas les marques distinctives visées à l'article 38 de la présente loi,
- 3- ne respecte pas, le cas échéant, les dispositions de l'article 60 de la présente loi,
- 4- n'a pas signé le cahier des charges visé aux articles 25, 28, 30 et 33 de la présente loi et n'en a pas déposé copie auprès des services compétents du ministère chargé du transport suite à un changement du représentant légal, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de survenue du changement,

5- contrevient aux dispositions relatives à la conduite des véhicules prévues par les articles 40 et 41 de la présente loi,

6- contrevient aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 44 de la présente loi,

7- transporte un nombre de personnes dépassant le nombre maximum fixé dans les documents afférents à l'exploitation du véhicule et mentionnés à l'article 38 de la présente loi, et ce, lors de l'exercice du transport public de personnes ou du transport touristique,

8- ne respecte pas les tarifs de transport public de personnes visés aux articles 6, 19 et 21 de la présente loi ou n'utilise pas, le cas échéant, le taximètre pour le taxi individuel et le taxi "grand tourisme" visés à l'article 21 de la présente loi,

9- refuse d'assurer le service lorsque le véhicule est mis à la disposition du public,

10- ne respecte pas la zone de circulation autorisée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi,

11- confie la conduite d'un véhicule utilisé pour le transport public de personnes ou le transport touristique à une personne ne remplissant pas les conditions indiquées aux articles 40 et 41 de la présente loi,

12- utilise, sans autorisation, une automobile non immatriculée en Tunisie, pour exercer l'une des activités prévues aux articles 19, 21, 25, 28, 30 et 33 de la présente loi,

13- exerce l'une des activités prévues par la présente loi, sans avoir conclu un contrat d'exploitation ou de concession avec l'Etat ou un contrat de sous-traitance avec une entreprise publique conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi, ou sans avoir obtenu une autorisation ou effectué une déclaration préalable conformément aux dispositions des articles 23, 25, 28, 30 et 33 de la présente loi,

14- effectue une déclaration en vue d'exercer l'une des activités prévues aux articles 25, 28, 30 et 33 de la présente loi, sans satisfaire, effectivement, à toutes les conditions requises.

Art. 47. - Le gouverneur, dans la limite des compétences de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres et le ministre chargé du transport, dans les autres cas, peuvent transiger sur les délits mentionnés à l'article 46 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date d'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant, conformément aux procédures indiquées à l'article 45 de la présente loi.

Le procureur de la république, avant la mise en mouvement de l'action publique, ou le tribunal saisi de l'affaire, tant qu'un jugement définitif à l'encontre du contrevenant n'a pas été prononcé, peuvent ordonner la transaction.

La transaction doit intervenir par écrit, elle doit être signée par le contrevenant et mentionner que celui-ci s'est acquitté du montant de la transaction qui est déterminé sur la base d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé du transport.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant la période d'accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période décidée pour son exécution. L'exécution de la transaction éteint l'action publique

A défaut de transaction, le contrevenant est tenu de déposer une caution pécuniaire auprès d'une recette des finances, égale au montant indiqué dans le barème visé par le présent article et correspondant à l'infraction commise.

Les modalités de paiement et de retrait de la caution pécuniaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et des finances.

Art. 48. - Est saisie :

- La carte d'exploitation du véhicule, en cas de constatation de l'une des infractions 1-c, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ou 11 prévues à l'article 46 de la présente loi.

- Le certificat d'immatriculation du véhicule, en cas de constatation de l'une des deux infractions 1-a ou 1-b prévues à l'article 46 de la présente loi.

- La carte professionnelle ou à défaut le permis de conduire, en cas de constatation de l'infraction 5 prévue à l'article 46 de la présente loi.

Dans tous ces cas, il est délivré au contrevenant un document provisoire valable pour une période de quinze jours qui remplace les documents saisis. Ces derniers lui sont rendus dès qu'il apporte la preuve qu'il a conclu une transaction et en a payé le montant ou qu'il a déposé une caution pécuniaire auprès de l'une des recettes des finances.

Le véhicule peut être mis en fourrière en cas de constatation de l'une des infractions 1-b, 1-c ou 6 lorsque l'infraction est relative à l'organisation du travail des transporteurs dans des gares de transport terrestre ou 12, 13 ou 14 prévues à l'article 46 de la présente loi, et ce, jusqu'à ce que le contrevenant apporte la preuve qu'il a conclu une transaction et en a payé le montant ou qu'il a déposé une caution pécuniaire auprès de l'une des recettes des finances.

Sont exclus de la mesure de saisie, les véhicules transportant des animaux ou chargés de produits dangereux, périssables ou susceptibles de détérioration..

Art. 49. - Nonobstant les sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi, l'activité peut être suspendue :

1- Pour une durée allant d'une semaine à un mois, en cas de constatation de l'une des infractions 1-b, 1-c, 3, 4, 5 ou 6 si l'infraction est relative à l'organisation du travail des transporteurs dans une gare de transport terrestre ou 7, 8, 9, 10 ou 11 prévues au même article ; la durée de suspension est portée au double en cas de récidive dans un intervalle ne dépassant pas un an,

2- Pour une durée non inférieure à un mois ou définitivement, en cas de constatation de l'infraction 14 prévue au même article,

3- Définitivement, en cas de récidive plus d'une fois dans un intervalle ne dépassant pas deux ans, de l'une des infractions prévues à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 50. - L'activité est suspendue définitivement avec, le cas échéant, annulation du contrat ou de l'autorisation, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 54 de la présente loi.

Art. 51. - La carte professionnelle prévue à l'article 40 de la présente loi, peut être retirée pour une période allant d'une semaine à un mois, en cas de constatation d'une infraction aux dispositions de l'article 41 de la présente loi et dans les cas suivants :

- refus d'assurer le service, lorsque le véhicule est mis à la disposition du public,
- transport d'un nombre de passagers supérieur à celui autorisé,
- non respect de la zone de circulation autorisée pour le transport public de personnes,
- le cas échéant, non-respect des tarifs en vigueur ou non-utilisation du taximètre,
- non respect des règles générales relatives à l'exploitation et à l'organisation du travail dans les gares de transport terrestre, visées aux articles 22 et 44 de la présente loi.

En cas de récidive dans un intervalle ne dépassant pas un an, la carte professionnelle est retirée pour une durée allant d'un à trois mois.

Art. 52. - La carte professionnelle prévue à l'article 40 de la présente loi, est retirée définitivement en cas de récidive plus d'une fois dans un intervalle ne dépassant pas deux ans, de l'une des infractions prévues à l'article 51 de la présente loi.

Art. 53. - Les sanctions prévues aux articles 49, 50, 51 et 52 de la présente loi, sont prises par décision du gouverneur dans la limite des compétences de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres concernée et du ministre chargé du transport dans les autres cas, et ce, après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de deux membres dont l'un représente l'administration et l'autre représente, soit les transporteurs si le contrevenant est un transporteur, soit les établissements de location de véhicules, si le contrevenant exerce l'activité de location de véhicules, soit les conducteurs de véhicules, titulaires de cartes professionnelles si le contrevenant est un conducteur titulaire d'une carte professionnelle sans qu'il ne soit titulaire d'une autorisation ou sans qu'il n'ait déposé de déclaration préalable pour exercer l'une des activités prévues par la présente loi.

Le président et les membres de la commission de discipline sont désignés par le gouverneur dans la limite des compétences de l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres concernée, pour examiner les infractions relatives au transport urbain et régional et par arrêté du ministre chargé du transport, pour le reste des infractions.

Les représentants des transporteurs, des établissements de location de véhicules et des conducteurs professionnels, sont désignés sur proposition des organisations professionnelles qui les représentent.

Avant de statuer sur l'infraction, le contrevenant est appelé, selon la compétence, par le ministère chargé du transport ou le gouvernorat de résidence du contrevenant, à

présenter ses observations pour sa défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa convocation à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

TITRE HUITIEME

Dispositions diverses

Art. 54. - Les contrats d'exploitation, de concession et de sous-traitance prévus à l'article 20 de la présente loi ainsi que les autorisations de transport public routier non régulier de personnes et les déclarations préalables pour l'exercice de l'une des activités prévues par la présente loi, sont incessibles et intransmissibles.

Art. 55. - En cas de décès de son titulaire, l'autorisation d'exercice de l'activité de transport public non régulier de personnes, prévue par la présente loi, est annulée. Dans ce cas, l'annulation prend effet six mois après la date du décès. Dans les cas sociaux avérés, le gouverneur, dans la limite de ses compétences et le ministre chargé du transport, dans les autres cas, peuvent décider de la conservation de l'autorisation au profit du conjoint non remarié et des enfants jusqu'à l'âge de leur majorité réglementaire ou jusqu'à l'âge de vingt cinq ans sur justification de la poursuite d'études supérieures ou du cycle secondaire ou de base ou dans l'un des centres de formation professionnelle. La conservation de l'autorisation peut être également décidée en faveur des enfants handicapés jusqu'à ce qu'ils disposent de ressources et en faveur de la fille, tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari.

Art. 56. - Les autorisations prévues par la présente loi sont annulées à la demande de leurs titulaires ou en cas d'arrêt dûment établi de l'activité pour une période dépassant deux ans.

Art. 57. - En cas de perte par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale de l'une des conditions indiquées à l'article 34 de la présente loi, ou en cas d'acquisition de la qualité d'agent de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public à caractère administratif ou d'une entreprise publique, l'activité est suspendue définitivement avec annulation, le cas échéant, de l'autorisation octroyée.

Art. 58. - Dans les cas de suspension de l'activité et d'annulation des autorisations ou des contrats prévus par la présente loi, les cartes d'exploitation des véhicules délivrées pour l'exercice de l'activité sont, le cas échéant, retirées ou annulées.

Art. 59. - La carte professionnelle prévue à l'article 40 de la présente loi est annulée lorsque son titulaire ne remplit plus l'une des conditions indiquées au même article ou en cas d'acquisition de la qualité d'agent de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public à caractère administratif ou d'une entreprise publique.

TITRE NEUVIEME

Dispositions transitoires

Art. 60. - Restent valables, les autorisations d'exercice de l'activité de location de voitures particulières et les attestations d'inscription au registre des transporteurs de marchandises délivrées avant la date de publication des textes d'application de la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence. Toutefois, leurs titulaires sont tenus de signer le cahier des charges visé aux articles 28 et 33 de la présente loi et d'en déposer copie auprès des services compétents du ministère chargé du transport, en cas de changement du représentant légal ou en cas de survenue de tout changement afférent à l'exploitation des véhicules, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de survenue du changement.

Art. 61. - Les personnes qui ont régulièrement déposé un cahier des charges et une déclaration préalable relatifs à l'une des activités de transport terrestre soumises à la loi visée à l'article précédent, et ce, avant la publication des textes d'application de la présente loi, peuvent continuer l'exercice de leur activité sans être tenues d'accomplir une nouvelle fois, la même formalité.

Art. 62. - Les entreprises de transport public collectif routier et les agences de voyages autorisées avant la date de

publication de la présente loi, d'une part, et les personnes remplissant les conditions visées à l'article 34 de la présente loi pour exercer l'activité prévue à l'article 28 de la présente loi, d'autre part, peuvent exercer, respectivement, la location d'autocars et la location de véhicules de transport routier de marchandises, sans avoir à effectuer la déclaration préalable prévue à l'article 33 de la présente loi.

Art. 63. - Les dispositions de l'article 40 de la présente loi entrent en application un an après sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, exception faite des taxis et des voitures de louage.

Art. 64. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

- la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres ;

- la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises.

- les dispositions relatives au transport routier de marchandises et à la location de véhicules, prévues par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 12 avril 2004.

Sont nommés membres au conseil d'établissement du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, Messieurs :

- Mohamed Faouzi Ballout : représentant le ministère des affaires étrangères en remplacement de Monsieur Chedly Essghairi.

- Mohamed Zoghlami : représentant le ministère de l'éducation et de la formation en remplacement de Monsieur Mohamed Belhaj.

- Abdelaziz Zaïeni : représentant le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs en remplacement de Madame Leila Bellalouna.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-917 du 13 avril 2004, portant ratification du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-15 du 1^{er} mars 2004, portant approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté par la trente et unième réunion de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome le 3 novembre 2001 et signé par la République Tunisienne le 10 juin 2002,

Vu le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté par la trente et unième réunion de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome le 3 novembre 2001 et signé par la République Tunisienne le 10 juin 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté par la trente et unième réunion de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome le 3 novembre 2001 et signé par la République Tunisienne le 10 juin 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-918 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-18 du 15 mars 2004, portant approbation de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001 et signée par la République Tunisienne le 23 mai 2001,

Vu la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001 et signée par la République Tunisienne le 23 mai 2001,

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001 et signée par la République Tunisienne le 23 mai 2001.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-919 du 13 avril 2004, portant ratification d'un mémorandum d'entente relatif à la création d'un comité de suivi et de concertations politiques entre la République Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente relatif à la création d'un comité de suivi et de concertations politiques, conclu à Ryadh le 24 janvier 2004 entre la République Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d'entente relatif à la création d'un comité de suivi et de concertations politiques, conclu à Ryadh le 24 janvier 2004 entre la République Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-920 du 13 avril 2004, portant ratification d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-7 du 3 février 2004, portant approbation de l'accord commercial, conclu à Téhéran le 23 avril 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran,

Vu l'accord commercial, conclu à Téhéran le 23 avril 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord commercial conclu, à Téhéran le 23 avril 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-921 du 13 avril 2004, portant ratification d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-21 du 15 mars 2004, portant approbation de l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Bonn le 21 octobre 2003,

Vu l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Bonn le 21 octobre 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Bonn le 21 octobre 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-922 du 13 avril 2004.

Monsieur Hédi Bannour, maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire, titulaire de l'identifiant unique 27373400, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} juillet 2004.

Par décret n° 2004-923 du 13 avril 2004.

Monsieur Taher Hajri, maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire, titulaire de l'identifiant unique 07366037, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} juillet 2004.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 12 avril 2004, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère des affaires religieuses.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2002-1618 du 3 juillet 2002, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 13 mars 2003, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques au ministère des affaires religieuses.

Arrête:

Article premier. - Est approuvé, le calendrier des délais de conservation des documents spécifiques au ministère des affaires religieuses composé de vingt sept (27) règles de conservation.

Art. 2. - Tous les services concernés du ministère des affaires religieuses sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le directeur des services communs au ministère des affaires religieuses est chargé de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé, chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre des affaires religieuses

Jalloul Jeribi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-924 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de crédit cadre conclue, le 29 mai 2004, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de Banques pour le financement de l'acquisition d'équipements, de services et de biens immobiliers.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-10 du 3 février 2004, portant approbation de la convention de crédit cadre conclue, le 29 mai 2004, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de Banques pour le financement de l'acquisition d'équipements, de services et de biens immobiliers.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de crédit cadre conclue, le 29 mai 2004, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de Banques et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de vingt millions (20.000.000) d'euros ou sa contre valeur en dollar américain pour le financement de l'acquisition d'équipements, de services et de biens immobiliers pour héberger les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l'étranger.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-925 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de crédit conclue, le 11 février 2004, entre la République Tunisienne et la Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona pour la contribution au financement du projet de construction de la salle de sport multidisciplinaire à la cité sportive 7 Novembre à Radès.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-26 du 29 mars 2004, portant approbation de la convention de crédit signée le 11 février 2004, entre la République Tunisienne et la Caixa d'Estalvis I Pensions De

Barcelona pour la contribution au financement du projet de construction de la salle de sport multidisciplinaire à la cité sportive 7 Novembre 1987 à Radès,

Vu la convention du crédit conclue, le 11 février 2004, entre la République Tunisienne et la Caixa d'Estalvis I Pensions De Barcelone.

Décète :

Article premier. - est ratifiée, la convention de prêt signée le 11 février 2004, entre la République Tunisienne et la Caixa d'Estalvis I Pensions De Barcelona et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de onze millions six cent quatre vingt huit mille deux cent quarante trois et quarante deux centimes (11.688.243,42) d'euros pour la contribution au financement de la construction de la salle de sport multidisciplinaire à la cité sportive 7 Novembre 1987 à Radès.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-926 du 13 avril 2004, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des tourteaux de soja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'arrêté des ministres de finances, de l'agriculture et du commerce du 11 janvier 1997, portant approbation des cahiers des charges régissant l'importation du maïs grain et des tourteaux de soja.

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie ,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 10% le taux des droits de douane dus sur les tourteaux de soja relevant du numéro 230400 du tarif des droits de douane et importés par les

personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3. Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-927 du 19 avril 2004, portant réduction des droits de douane et suspension du prélèvement dus sur les bananes fraîches.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits à 50%, les taux de droits de douane et est suspendu le prélèvement institué par le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995 sus-indiqué, dus à l'importation des bananes fraîches relevant du numéro 080300190, du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-928 du 19 avril 2004, définissant les entreprises touristiques ayant rencontré des difficultés conjoncturelles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, portant contrôle de gestion des entreprises touristiques, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 25,

Vu l'avis du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont considérées difficultés conjoncturelles, au sens des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, les difficultés rencontrées par les entreprises touristiques durant la période allant du 1^{er} septembre 2001 à fin juin 2003, entraînant une baisse de leur activité notamment au niveau du nombre des nuitées réalisées et des recettes touristiques.

Art. 2. - Les ministres des finances et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 2004, complétant l'arrêté du 20 octobre 1999 portant création et composition des commissions administratives paritaires des différentes catégories de personnel du ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 20 octobre 1999, portant création et composition des commissions administratives des différentes catégories de personnel du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Il est ajouté aux commissions administratives paritaires des différentes catégories du personnel du ministère des finances créées par l'arrêté du 20 octobre 1999 susvisé les grades suivants :

- 1^{ère} commission : technicien supérieur major de la santé publique.
- 2^{ème} commission : technicien supérieur principal de la santé publique.
- 3^{ème} commission : technicien supérieur de la santé publique.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 avril 2004.

Sont nommés membres de la commission consultative chargée de l'examen des opérations immobilières domaniales Messieurs :

Fethi Soukri, représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires financières : président.

Faouzi El Oueslati, représentant du premier ministère : membre.

Néjib El Haddad, représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre.

Mohamed Saleh El Harzalli, représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques : membre.

Sadok Denden, représentant de la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre rapporteur.

Zouhéir Ben Amor, représentant de la direction générale des acquisitions et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-929 du 13 avril 2004.

Monsieur Lotfi Zaâbi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2004-930 du 12 avril 2004.

Monsieur Taoufik Harzli, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'institut national pédagogique et de la formation continue agricole de Sidi Thabet au gouvernorat de l'Ariana.

Par décret n° 2004-931 du 12 avril 2004.

Monsieur Khemais Zayani, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est nommé en qualité de directeur des études et des stages à l'institut national agronomique de Tunisie.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn Bidha III de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1684 du 4 août 2003, portant création du périmètre public irrigué de Aïn Bidha III de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Aïn Bidha III de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chouarbia de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1686 du 4 août 2003, portant création du périmètre public irrigué de Chouarbia de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chouarbia de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Nasr de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1685 du 4 août 2003, portant création du périmètre public irrigué d'Ouled Nasr de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled Nasr de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn Jelloula de la délégation de Queslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1682 du 4 août 2003, portant création du périmètre public irrigué de Aïn Jelloula de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Aïn Jelloula de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Argoub El Maâza de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1683 du 4 août 2003, portant création du périmètre public irrigué de Argoub El Maâza de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Argoub El

Maâza de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zoghmar de la délégation de Jilma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1687 du 4 août 2003, portant création du périmètre public irrigué de Zoghmar de la délégation de Jilma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Zoghmar de la délégation de Jilma, au gouvernorat de Sidi Bouzid, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 avril 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-932 du 13 avril 2004.

Monsieur Larbi Ben Tahar Youssef, directeur central à l'agence de promotion de l'industrie, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie et de l'énergie.

Par décret n° 2004-933 du 13 avril 2004.

Monsieur Larbi Ben Tahar Youssef, directeur central à l'agence de promotion de l'industrie, est chargé des fonctions de directeur général du textile et de l'habillement au ministère de l'industrie et de l'énergie.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-934 du 13 avril 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Brahim Bel Hadj Tahar, cadre à l'agence de promotion de l'industrie en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie et de l'énergie, à compter du 1^{er} avril 2004.

Par décret n° 2004-935 du 13 avril 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Brahim Bel Hadj Tahar, cadre à l'agence de promotion de l'industrie en qualité de directeur général du textile et de l'habillement au ministère de l'industrie et de l'énergie, à compter du 1^{er} avril 2004.

Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord des Chotts".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant institution du permis de prospection dit permis "Nord des Chotts" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 14 avril 2003, portant extension d'une année de la période de validité du permis de prospection "Nord des Chotts",

Vu le protocole d'accord signé à Tunis le 7 juillet 2000, par l'Etat Tunisien d'une part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part et relatif au permis de prospection "Nord des Chotts",

Vu la demande déposée le 12 septembre 2003, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières a sollicité, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures, la transformation du permis de prospection "Nord des Chotts" en permis de recherche,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 25 septembre 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est institué pour une période de cinq ans à compter du jour suivant l'expiration du permis de prospection, soit du 28 novembre 2003 au 27 novembre 2008, un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord des Chotts" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

Ce permis s'étend sur les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine, et comporte 1217 périmètres élémentaires, soit 4868 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Sommets	N° de repères
1	Intersection du parallèle 566 avec la frontière Tuniso-Algérienne
2	188 566
3	188 594
4	204 594
5	204 494
6	182 494
7	182 492
8	Intersection du parallèle 492 avec la frontière Tuniso-Algérienne
9/1	Intersection du parallèle 566 avec la frontière Tuniso-Algérienne

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis sont régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et le protocole d'accord signé à Tunis le 7 juillet 2000 susvisé.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Ksar Hadada".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 10 décembre 2003, à la direction générale de l'énergie, par laquelle les sociétés "Petroceltic Ksar Hadada Ltd", Derwent Resources Limited et "Gaia srl" et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité l'attribution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Ksar Hadada",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 10 décembre 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est institué pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Ksar Hadada" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières en tant que "titulaire" et des sociétés "Petroceltic Ksar Hadada Ltd", "Derwent Resources Limited" et "Gaia srl" en tant qu' "entrepreneur".

Ce permis est situé dans les gouvernorats de Medenine, il comporte 1753 périmètres élémentaires, soit 7012 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Sommets	N° de repères
1	350 380
2	370 380
3	370 392
4	430 392
5	430 390
6	436 390
7	436 392
8	440 392
9	440 394
10	462 394
11	462 392
12	464 392
13	464 390

Sommets	N° de repères
14	470 390
15	470 388
16	468 388
17	468 386
18	466 386
19	466 384
20	Intersection du parallèle 384 avec la frontière Tuniso-Lybiennne
21	Intersection du parallèle 294 avec la frontière Tuniso-Lybiennne
22	446 294
23	446 296
24	444 296
25	444 298
26	442 298
27	442 300
28	440 300
29	440 302
30	438 302
31	438 304
32	436 304
33	436 306
34	434 306
35	434 308
36	416 308
37	416 350
38	350 350
39/1	350 380

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis sont régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud».

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 10 juillet 2003, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société "OMV AG" et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité l'attribution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jenein Sud",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 10 juillet 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est institué pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jenein Sud" au profit de la société "OMV AG" et de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

Ce permis est situé dans les gouvernorats de Tataouine, il comporte 498 périmètres élémentaires, soit 1992 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Sommets	N° de repères
1	Intersection du méridien 182 avec la frontière Tuniso-Algérienne
2	276 182
3	276 172
4	304 172
5	304 164
6	310 164
7	310 158
8	330 158
9	330 148
10	338 148
11	338 136
12	326 136
13	326 128
14	312 128
15	312 132
16	296 132
17	296 136
18	292 136
19	292 140
20	284 140
21	284 138
22	280 138
23	280 134
24	276 134
25	276 140
26	274 140
27	274 142
28	270 142
29	270 152
30	274 152
31	274 142
32	282 142
33	282 160
34	276 160
35	276 168
36	Intersection du méridien 168 avec la frontière Tuniso-Algérienne
37/1	Intersection du méridien 182 avec la frontière Tuniso-Algérienne

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis sont régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 22 novembre 2003, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Storm Energy Ltd" ont sollicité conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures, l'attribution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 10 décembre 2003,

Vu le protocole d'accord signé à Tunis le 15 décembre 2003 par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Storm Energy Ltd" d'autre part,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est institué pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne un permis de prospection dit permis "Sud Remada" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que "titulaire" et de la société "Storm Energy Ltd" en tant qu' "Entrepreneur".

Ce permis est situé dans les gouvernorats de Tataouine, il comporte 1187 périmètres élémentaires, soit 4748 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après et ce, conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 :

Sommets	N° de repères
1	320 284
2	330 284
3	330 286
4	384 286
5	384 332
6	416 332
7	416 308
8	434 308
9	434 306
10	436 306
11	436 304
12	438 304
13	438 302
14	440 302
15	440 300
16	442 300
17	442 298
18	444 298
19	444 296
20	446 296
21	446 294
22	Intersection du parallèle 294 avec la frontière Tuniso-Lybiennne
23	Intersection du parallèle 350 avec la frontière Tuniso-Lybiennne
24	350 226
25	358 226
26	358 256
27	360 256
28	360 276
29	340 276
30	340 278
31	334 278
32	334 270
33	320 270
34/1	320 284

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis sont régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et le protocole d'accord du 15 décembre 2003 susvisés.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Zelfa".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 92-90 du 26 octobre 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 19 novembre 1991 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société Samedan of Tunisia Inc d'autre part,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 1^{er} avril 1992, portant institution du permis de recherche de substance minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Marin" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société Samedan of Tunisia Inc,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 3 mai 1993, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société Samedan of Tunisia Inc dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Oil Shipping O.Y,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 25 janvier 1996, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société Neste "E&P" Tunisia OY dans le permis "Cap Bon Marin" au profit des sociétés Corexland BV, Klabzuba Oil & Gas et Mack Energy Co,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 31 décembre 1996, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société Samedan of Tunisia Inc dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Corexland BV,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai 1997, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société Neste (E&P) Tunisia OY dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Atlantis Technology Services (Tunisia) AS,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 5 septembre 1997, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société Mack Energy Co dans le permis "Cap Bon Marin" au profit de la société Atlantis Technology Services (Tunisia) AS,

Vu la lettre du 7 mai 1993, par laquelle la société Oil Shipping OY a notifié le changement de sa dénomination en Neste (E&P) Tunisia OY,

Vu la lettre du 17 septembre 1998, par laquelle la société Corexland BV a notifié le changement de sa dénomination en Coparex Netherlands BV,

Vu la lettre en date du 6 novembre 2002 par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières a notifié le report de sa décision de participer ou non au développement de la découverte "Zelfa",

Vu la demande déposée le 8 novembre 2002, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société Coparex Netherlands BV, Atlantis Technology Services

(Tunisia) As, Klabzuba Oil & Gas et « l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières » ont sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Zelfa »,

Vu la lettre du 24 février 2003, par laquelle la société Coparex Netherlands BV a notifié le changement de sa dénomination en Lundin Netherlands BV,

Vu la demande complémentaire déposée le 6 juin 2003 à la direction générale de l'énergie, relative à la réduction de la superficie de la concession Zelfa,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de ses réunions du 16 décembre 2003 et du 10 juillet 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est instituée, une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Zelfa" au profit des sociétés Lundin Netherlands BV, Atlantis Technology Services (Tunisia) AS, Klabzuba Oil & Gas et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

Art. 2. - La concession Zelfa couvre une superficie de 100 kilomètres carrés soit 25 périmètres élémentaires et est délimitée par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après et ce, conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Sommets	N° de repères
1	740 406
2	740 414
3	738 414
4	738 416
5	740 416
6	740 418
7	746 418
8	746 420
9	748 420
10	748 426
11	746 426
12	746 424
13	744 424
14	744 422
15	740 422
16	740 420
17	738 420
18	738 418
19	736 418
20	736 414
21	734 414
22	734 408
23	736 408
24	736 406
25/1	740 406

Art. 3. - La concession "Zelfa" est accordée pour une durée de trente ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 10 avril 2004, portant admission de la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Adam" au bénéfice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999 portant promulgation du code des hydrocarbures.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 22 septembre 1990 relative au permis "Borj El Khadra",

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 24 juin 2003, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Adam",

Vu la demande déposée le 19 septembre 2003, par les sociétés "Agip Tunisia BV", "Lasmo Tunisia BV", "Pioneer Natural Resources Tunisia Limited", "Paladin Expro Limited" et "l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières" relative à l'exercice de l'option pour le bénéfice de l'application des dispositions prévues par l'article 2 de la loi susvisée n° 99-93 à la concession d'exploitation d'hydrocarbures "Adam",

Vu la lettre du 3 juillet 2003, par laquelle la Société "Agip Tunisia BV" a notifié le changement de sa dénomination en "Eni Tunisia BV",

Vu la lettre du 15 juillet 2003, laquelle la Société "Lasmo Tunisia BV" a notifié le changement de sa dénomination en "Eni Tunisia BEK BV".

Arrête :

Article premier. - Est admise au bénéfice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures, telle que complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Adam".

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant les conditions et le mode d'octroi de l'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile (SMS).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu le code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et notamment son article 5,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou de services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et le mode d'octroi de l'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile.

Art. 2. - Les services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile sont fournis par :

- les opérateurs des réseaux publics de télécommunications à condition qu'ils les fournissent eux mêmes et exclusivement au profit de leurs clientèles, et qu'ils soient relatifs aux services fournis dans le cadre de l'exercice de leur activité,

- les entreprises économiques à condition qu'elles les fournissent elles mêmes et exclusivement au profit de leurs clientèles, et qu'ils soient relatifs aux services fournis dans le cadre de l'exercice de leur activité,

- les nouveaux promoteurs.

Art. 3. - Les services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile dont la fourniture au public peut être autorisée, se limitent aux :

- services à caractère culturel,
- services à caractère éducatif,
- services à caractère scientifique,
- services à caractère de développement,
- services à caractère commercial,
- services à caractère de loisir,
- services à caractère sportif.

Ces services sont fournis conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

Art. 4. - Toute personne désirant obtenir une autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile doit remplir les conditions suivantes :

- pour la personne physique : être de nationalité tunisienne et titulaire, au moins, d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué par rapport au niveau sus-mentionné,

- pour la personne morale : être constituée conformément à la législation tunisienne, et la personne physique chargée de l'exploitation doit remplir les mêmes conditions prévues au paragraphe précédent de cet article.

Art. 5. - Toute personne désirant fournir des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile ne doit pas se trouver dans une situation d'incompatibilité pour exercer une activité commerciale conformément à la législation en vigueur. En outre, la personne physique ou le chargé de l'exploitation de la personne morale, assume personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet et il ne doit pas exercer une autre activité professionnelle.

Art. 6. - Toute personne désirant fournir des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile doit, au préalable, obtenir une autorisation du ministre chargé des télécommunications, et ce, après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

Art. 7. - Les demandes d'obtention d'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile, sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt directement auprès de ce ministère contre récépissé.

Ces demandes doivent obligatoirement comporter les documents ci-après :

- une fiche de renseignement établie à cet effet et délivrée par le ministère chargé des télécommunications dûment complétée et signée par le demandeur de l'autorisation,

- une copie de la carte d'identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

- un bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

- une copie du diplôme prévu à l'article 4 du présent décret pour la personne physique ou le chargé de l'exploitation pour la personne morale,

- une copie du statut de la personne morale,

- une déclaration sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité professionnelle pour la personne physique ou le chargé de l'exploitation pour la personne morale,

- les spécifications techniques des équipements et des systèmes adoptés pour la fourniture des services et leur sécurisation, ainsi que leur capacité d'absorber le trafic attendu et le mode de raccordement proposé,

- les documents justificatifs des moyens humains, et matériels nécessaires à la fourniture du service conformément au cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications,

- un exposé détaillé du service et les conditions et les modes d'y accéder,

- un exposé détaillé du mode de détermination des tarifs proposés au service et leur facturation,

- le cas échéant, les autorisations nécessaires à l'exploitation des informations ou à l'exercice des activités y afférentes.

Art. 8. - Le ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la demande dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 7 du présent décret ou de la date de la production des informations demandées, soit pour signifier l'octroi de l'autorisation ou le refus qui doit être motivé et en cas de refus le dossier sera rendu à son titulaire.

Le ministre chargé des télécommunications peut octroyer un accord de principe au titulaire de la demande après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

L'accord de principe habilite son titulaire à accomplir les démarches relatives à l'installation des équipements nécessaires, à la fourniture des services et à la sécurisation du raccordement aux réseaux publics de la téléphonie numérique mobile conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

L'accord de principe reste valable pour une durée de trois (3) mois à compter de la date de son obtention.

Art. 9. - L'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile est accordée au vu d'un rapport de constat de mise en exploitation établi par l'opérateur du réseau public concerné et comportant une évaluation de la conformité des moyens utilisés avec les dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

En cas de résultat négatif des expertises et des mesures, l'opérateur du réseau peut retarder la mise en exploitation du service jusqu'à la levée par le titulaire de la demande des réserves soulevées.

Art. 10. - L'autorisation est accordée, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

L'autorisation est renouvelée pour la même durée sur demande présentée par l'exploitant deux mois au moins avant son expiration et la fourniture des justificatifs des conditions mentionnées au cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

Art. 11. - L'exploitant doit avant l'introduction de toute modification sur le service fourni, sur la forme juridique de la société ou sur les moyens humains et matériels, obtenir l'accord préalable du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

Art. 12. - Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications une commission de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile chargée notamment de :

- donner son avis sur les demandes d'obtention d'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile,

- donner son avis sur les dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions administratives,

- donner son avis sur les demandes de cession ou de transfert des autorisations,

- donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants :

- un représentant du ministère des sports,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant de l'organisation de la défense du consommateur,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères et des organisations concernés.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre de jour communiqué aux membres au moins une semaine avant la réunion. La commission ne peut se réunir qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra après 10 jours une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission donne ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président et prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile.

Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal communiqué à tous les membres dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission.

Le bureau d'encadrement des investisseurs et des agréments au ministère chargé des télécommunications est chargé du secrétariat de la commission.

Art. 13. - Nonobstant les sanctions pénales prévues par la législation relative aux télécommunications et la législation relative à la presse, à la propriété littéraire et artistique, à la concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, toute infraction aux dispositions du présent décret ou du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications expose l'exploitant aux sanctions administratives prévues dans ce code.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents habilités conformément à la législation en vigueur.

Art. 14. - Le ministre chargé des télécommunications adresse un rappel au règlement à l'exploitant concerné par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la constatation des faits reprochés.

L'exploitant doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses observations à la commission prévue à l'article 12 du présent décret par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception du rappel au règlement.

Au terme de ce délai, et si les faits reprochés persistent, le secrétariat de la commission établit un rapport motivé en l'objet et le soumet à la commission qui peut proposer l'une des sanctions administratives prévues au code des télécommunications.

Le président de la commission doit convoquer l'exploitant pour présenter devant la commission ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés, et ce, par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

Art. 15. - L'exploitant doit être informé de la décision de sanction dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de la décision par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception.

Art. 16. - En cas de défaillance grave ou de manquement flagrant aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications peut suspendre immédiatement l'activité et convoquer l'exploitant pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission qui doit établir un rapport circonstancié et régulariser la situation de l'exploitant dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la suspension.

Art. 17. - Le ministre des technologies de la communication et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-937 du 12 avril 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Harrabi Mohamed, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur de l'archive et de la documentation au ministère des technologies de la communication et du transport.

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 avril 2004, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile (SMS).

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu le code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou de services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes,

Vu le décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant les conditions et le mode d'octroi de l'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 10 août 2001, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges fixant les conditions de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2004.

Le ministre des technologies de la communication et du transport

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Cahier des charges fixant les conditions de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile.

Article Premier : Le présent cahier des charges fixe les conditions de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile.

La production, l'hébergement et la fourniture des données dans le cadre de la fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile sont régis par le code de la presse et la législation relative à la propriété littéraire et artistique susvisés.

Article 2 : Les moyens humains et matériels minimum nécessaires à la fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile sont fixés comme suit :

1- les moyens humains :

- un ingénieur et un technicien supérieur des télécommunications ou d'informatique exerçants à plein temps,
- un directeur responsable du contenu des services titulaire d'un diplôme supérieur exerçant à plein temps,

2- les moyens matériels :

- un serveur d'accès dédié et équipé d'un système d'exploitation multifonctionnel et d'une énergie interne suffisante pour assurer la qualité du traitement des appels reçus et transmis,
- un serveur de données dédié et équipé d'un système de logiciel qui garantie la fourniture des services et assure la sécurité des données,
- un ordinateur dédié au développement des applications et à l'exécution des essais nécessaires,
- des applications informatiques spécifiques au service à fournir,
- un système de contrôle d'accès aux ressources du serveur,
- une unité d'archives électronique d'une capacité de stockage des données échangées, suffisantes pour une période d'une année,

- des matériaux de fourniture d'électricité capable d'assurer l'auto-exploitation des serveurs et des équipements de télécommunications pour une période minimum d'une demi-heure en cas de coupure du courant électrique.

Article 3 : Les conditions et les procédés techniques pour la fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile sont fixés comme suit :

1/ Raccordement du serveur :

Le titulaire du service doit connecter ses serveurs à un réseau public de la téléphonie numérique mobile par le biais d'une ou de plusieurs lignes de transmission de données.

La capacité globale des messages courts échangés est fixée en accord avec l'opérateur du réseau public de la téléphonie numérique mobile concerné.

2/ Le mode d'accès au service :

L'utilisation du service s'effectue par l'introduction du code et du numéro de service.

3/ Le code du service :

Le nom du code de service ne doit pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et ne doit pas induire en erreur l'utilisateur sur la nature du service fourni.

4/ Le numéro du service :

L'opérateur du réseau public de la téléphonie numérique mobile concerné attribue au titulaire du service un numéro téléphonique national conformément au plan national de numérotation et d'adressage approuvé par l'arrêté du ministre des technologies de la communication susvisé du 10 août 2001.

Article 4 : L'utilisation des moyens ou des services de cryptage dans les services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile est soumise aux dispositions du décret susvisé n° 2001-2727 du 20 novembre 2001.

Article 5 : Le titulaire du service s'engage notamment à :

- conclure un contrat avec un opérateur de réseau public de la téléphonie numérique mobile qui fixe les conditions techniques et commerciales d'exploitation du service,

offrir l'utilisation du service d'une manière égalitaire et sans discrimination, à tous les demandeurs du service sur tout le territoire de la république tunisienne,
 garder confidentielle toute information relative aux clients à l'exception des cas prévus par la législation en vigueur,
 donner à ses clients des indications claires et précises de l'objet et des modes d'accès aux services,
 mettre le nom, le prénom et le numéro du téléphone de la personne qu'on peut contacter au cours de l'activité normale du titulaire du service, en vu de lui demander des informations supplémentaires ou de lui présenter une réclamation si une demande de service n'a pas été traitée de façon satisfaisante,
 rappeler les clients, dans ses conditions générales de l'utilisation du service, de toutes les obligations auxquelles ils sont soumis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
 s'abstenir d'inclure toute forme de paries ou de jeux sans l'obtention des autorisations nécessaires,
 ne pas utiliser un contenu contraire à la législation en vigueur et notamment le code de la presse et la loi relative à la propriété littéraire et artistique,
 informer les usagers du tarif du service d'une manière claire et non équivoque dans toutes les opérations publicitaires le tarif est obligatoirement accompagné du numéro de service,
 le cas échéant, fixer la date et l'heure de l'information,
 supprimer les informations non actualisées dans un délai ne dépassant pas 48 heures,
 ne pas utiliser des informations personnelles sans l'accord de son titulaire, et la supprimer chaque fois qu'il le demande,
 accompagner obligatoirement le message court objet du service, du numéro de service prévu à l'article 3 du présent cahier des charges,
 accompagner obligatoirement le message court objet du service destiné au tiers de l'identité du demandeur du service,
 garantir la continuité du service et assurer sa qualité,
 s'abstenir de prospecter le marché ou de faire de la publicité directe sur la base des messages courts à l'exception des cas autorisés explicitement par le destinataire,
 s'abstenir de fournir le service à ceux qui ne l'ont pas demandé et de transmettre des messages courts à tout ou à une partie des abonnés au service de la téléphonie numérique mobile sans identification et d'une manière abstraite à l'exception des cas qui ont été autorisés explicitement par le destinataire,

- ne pas fournir des services dont l'objet ou la cause et contraire à l'ordre public aux bonnes mœurs et ce conformément aux règles générales des obligations.
- s'abstenir d'adopter les moyens et les méthodes illégitimes de concurrence.

Article 6 : Tout titulaire des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile est tenu d'avoir un directeur responsable du contenu du service offert aux usagers conformément aux dispositions du code de la presse.

Le directeur est tenu d'assurer une surveillance constante du contenu du serveur exploité par le titulaire du service pour ne pas laisser perdurer des informations contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Le directeur doit conserver une copie de tous les messages sur des supports électroniques pendant une période minimale d'une année à partir de la date du message.

En cas de fermeture ou de cessation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile, le titulaire du service s'engage à détruire tous les supports d'archives et les dispositifs de lecture de ces supports.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 8 avril 2004.

Sont nommés membres du comité national de la sûreté de l'aviation civile :

Le colonel Hassen Ftouhi : représentant du ministère des affaires étrangères,

Le colonel Abdessamad El Hedfi : représentant du ministère de la défense nationale,

Monsieur Mansour Abid : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Le colonel Noureddine Mehrez : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Monsieur Nabil Chettaoui : représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

Monsieur Mohamed Ben Dkhil : représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

Le colonel Mohamed Habib Naouar : représentant du ministère des finances (direction générale des douanes),

Monsieur Romdhane Ben Belgacem : représentant de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Monsieur Raouf Ellouze : représentant de Tunisair,

Monsieur Mohsen Ben Mosbah : représentant de Nouvelair,

Monsieur Mohamed Ali Sahli : représentant de Tuninter,

Monsieur Foued Saiadi : représentant de Karthago,

Monsieur Moncef Sdiri : représentant de Tunisavia.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 12 avril 2004.

Ont été nommés administrateurs représentants l'Etat au conseil d'administration de l'office de l'aviation civile et des aéroports, Messieurs :

- Kheireddine Ben Soltane, représentant le Premier ministre, et ce, en remplacement de Monsieur Maher Kammoun,

- Mohamed Saleh Elarfaoui, représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et ce, en remplacement de Monsieur Ahmed Friâa.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 12 avril 2004.

Monsieur Mohamed Echatti est nommé administrateur représentant l'Etat (Premier ministre) au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Elhaj Taeib.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 8 avril 2004.

Monsieur Iadhe Echaouachi est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'établissement de l'agence nationale de certification électronique, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Saleh Elhissini.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-938 du 13 avril 2004.

Le docteur Zlitni Mongi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juillet 2004.

Par décret n° 2004-939 du 13 avril 2004.

Le docteur Ben Farhat Mohamed Habib, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juillet 2004.

Par décret n° 2004-940 du 13 avril 2004.

Monsieur Messai Youssef, inspecteur général de la santé publique, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juillet 2004.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 2004.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse :

Docteur Arbi Cheib : président du comité médical.

Docteur Ali Saâd : médecin chef de service.

Docteur Slaheddine Ghannouchi : médecin chef de service.

Docteur Jallel Boukadida : médecin chef de service.

Docteur Abderrahim Kheleif : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital. .

Docteur Sihem Hmissa Bel Haj Salah : représentante des médecins hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital.

Monsieur Salem Boufeid : représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 2004.

Monsieur Ali Boughanmi est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales et de la solidarité au conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis en remplacement de Monsieur Hafedh Bouktif.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 2004.

Madame Hedia Charfi est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales et de la solidarité au conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax en remplacement de Monsieur Ali Ben Salah.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 2004.

Monsieur Mohamed Ghaleb est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales et de la solidarité au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax en remplacement de Monsieur Kamel Omrane.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 2004.

Monsieur Ali Jawani est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales et de la solidarité au conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassar Said en remplacement de Monsieur Béchir Zine El Abidine.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 12 avril 2004.

Monsieur Othmane Kanzari est nommé membre représentant le ministère des finances, au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Jamel Mezri.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 8,

Vu l'arrêté du 31 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 8 du décret susvisé n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours interne susvisé, les inspecteurs principaux de la vie scolaire, les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires et les inspecteurs principaux des écoles primaires, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté à la date de clôture des candidatures depuis leur nomination dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d'inspecteur principal des écoles primaires.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des inscriptions.
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation et de la formation en un seul exemplaire et leurs travaux pédagogiques et scientifiques en trois copies. Les pièces administratives comprennent une demande de candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d'inspecteur principal des écoles primaires, une attestation des services accomplis actualisée et une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalent.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé notamment :

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter la liste définitive des candidats.
- d'évaluer la production pédagogique et scientifique des candidats. Le président du jury peut, à ce propos, constituer des commissions spécialisées.

Art. 7. - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de (0) zéro à vingt (20) en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques conformément aux critères prévues au tableau suivant :

La production	Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et scientifique n'ayant pas été auparavant pris en considération pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire, au grade d'inspecteur principal des écoles primaires ou au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires. Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d'une liste des travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en considération.	Une note sur six (6)
L'activité	- Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplie durant les trois dernières années pour les inspecteurs principaux exerçant la fonction d'inspection. - La moyenne des deux dernières notes administratives pour les inspecteurs principaux chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont détachés.	Une note sur six (6)
L'ancienneté	L'ancienneté dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d'inspecteur principal des écoles primaires.	Un demi point pour chaque année dans la limite de cinq (5) points
Les diplômes scientifiques	- Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) - Ou agrégation ou maîtrise ou diplôme du troisième cycle ou équivalent (deux points). - Ou doctorat (trois points)	Une note sur trois (3)

Art. 8. - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours susvisé et l'interdiction d'y participer pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation en se basant sur un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.

Art. 9. - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément à l'article 7 susvisé.

La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 10. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 31 juillet 2002 susvisé.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 12,

Vu l'arrêté du 8 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 12 du décret susvisé n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours interne susvisé les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste d'inscription.
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation et de la formation en un seul exemplaire et leurs travaux pédagogiques et scientifiques en trois copies. Les pièces administratives comprennent une demande de candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans le grade d'inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires, une attestation des services accomplis actualisée et une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalent.

Art. 5. - Le candidat au concours susvisé doit s'engager à se présenter à la zone de travail où il sera affecté pendant tous les jours ouvrables.

Art. 6. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 7. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé notamment :

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter la liste définitive des candidats.

- d'évaluer la production pédagogique et scientifique des candidats. Le président du jury peut, à ce propos, constituer des commissions spécialisées.

Art. 8. - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de (0) zéro à vingt (20) en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques, et ce, conformément aux critères prévues au tableau suivant :

La production	Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et scientifique produits par le candidat dans le grade d'inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires . Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d'une liste des travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en considération.	Une note sur six (6)
L'activité	- Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplie durant les trois dernières années pour les inspecteurs exerçant la fonction d'inspection. - La moyenne des deux dernières notes administratives pour les inspecteurs chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont détachés.	Une note sur six (6)
L'ancienneté	L'ancienneté dans le grade d'inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires.	Un demi point pour chaque année dans la limite de cinq (5) points
Les diplômes scientifiques	- Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) - Ou agrégation ou mastère ou diplôme du troisième cycle ou équivalent (deux points). - Ou doctorat (trois points)	Une note sur trois (3)

Art. 9. - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours interne susvisé et l'interdiction d'y participer pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation en se basant sur un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.

Art. 10. - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément aux dispositions de l'article 8 susvisé.

La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 11. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 8 août 2002 susvisé.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 14,

Vu l'arrêté du 2 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 14 du décret susvisé n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours interne susvisé les inspecteurs des écoles primaires titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des inscriptions.
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation et de la formation en un seul exemplaire et leurs travaux pédagogiques et scientifiques en trois copies. Les pièces administratives comprennent une demande de candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans le grade d'inspecteur des écoles primaires, une attestation des services accomplis actualisée et une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalent.

Art. 5. - Le candidat au concours susvisé doit s'engager à se présenter à la zone de travail où il sera affecté pendant tous les jours ouvrables.

Art. 6. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 7. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé notamment :

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter la liste définitive des candidats.
- d'évaluer la production pédagogique et scientifique des candidats. Le président du jury, à ce propos, peut constituer des commissions spécialisées.

Art. 8. - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de (0) zéro à vingt (20) en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques, et ce, conformément aux critères prévues au tableau suivant :

La production	Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et scientifique produits par le candidat dans le grade d'inspecteur des écoles primaires. Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d'une liste des travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en considération.	Une note sur six (6)
L'activité	- Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplie durant les trois dernières années pour les inspecteurs exerçant la fonction d'inspection. - La moyenne des deux dernières notes administratives pour les inspecteurs chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont détachés.	Une note sur six (6)
L'ancienneté	L'ancienneté dans le grade d'inspecteur des écoles primaires.	Un demi point pour chaque année dans la limite de cinq (5) points
Les diplômes scientifiques	- Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) - Ou agrégation ou maîtrise ou diplôme du troisième cycle ou équivalent (deux points). - Ou doctorat (trois points)	Une note sur trois (3)

Art. 9. - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours susvisé et l'interdiction d'y participer pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation sur la base d'un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.

Art. 10. - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément aux dispositions de l'article 8 susvisé.

La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 11. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 2 août 2002 susvisé.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 10,

Vu l'arrêté du 8 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 10 du décret susvisé n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours interne susvisé les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures.
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie

hiérarchique au ministère de l'éducation et de la formation en un seul exemplaire et leurs travaux pédagogiques et scientifiques en trois copies.

Les pièces administratives comprennent une demande de candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires, une attestation des services accomplis actualisée et une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalent.

Art. 5. - Le candidat au concours susvisé doit s'engager à se présenter à la zone de travail où il sera affecté pendant tous les jours ouvrables.

Art. 6. - Toute candidature parvenue après la date de la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 7. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé notamment :

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter la liste définitive des candidats.
- d'évaluer la production des candidats et leurs capacités d'observation et de communication. Le président du jury peut, à ce propos, constituer des commissions spécialisées.

Art. 8. - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de (0) zéro à vingt (20) en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté leurs diplômes scientifiques, et l'entretien avec les membres du jury, et ce, conformément aux critères prévues au tableau suivant :

La production	Présenter un dossier comportant une ou plusieurs recherches - actions se rapportant à la vie scolaire et n'ayant pas été auparavant prises en considération pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires. Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d'une liste des travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en considération.	Une note sur cinq (5)
L'activité	- Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplis durant les trois dernières années pour les inspecteurs exerçant la fonction d'inspection. - La moyenne des deux dernières notes administratives pour les inspecteurs chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont détachés.	Une note sur quatre (4)
L'ancienneté	L'ancienneté dans le grade d'inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires.	Un demi point pour chaque année dans la limite de quatre (4) points
Les diplômes scientifiques	- Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) - Ou agrégation ou maîtrise ou diplôme du troisième cycle ou équivalent (deux points). - Ou doctorat (trois points)	Une note sur trois (3)
Un entretien avec les membres du jury	Un entretien portant sur un volet de la vie scolaire au choix du jury.	Une note sur quatre (4)

Art. 9. - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours interne susvisé et l'interdiction d'y participer pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation sur la base d'un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.

Art. 10. - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus par les candidats conformément aux dispositions de l'article 8 susvisé.

La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 11. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 8 août 2002 susvisé.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 8 avril 2004, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 87,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 95-1953 du 9 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre et les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 95-1954 du 9 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud et les règles de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les directeurs généraux ci-dessous désignés sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et d'ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui leurs sont délégués à cet effet :

N° d'ordre	Ordonnateurs secondaires	Dépenses	Comptable assignataire
1	Le directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre	Rémunération du personnel	Le payeur général
2	Le directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud	Rémunération du personnel	Le payeur général

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2004.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi